

MOHD HUZAIRIE BIN MOHD RAMLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 22 November 2023 / 8 Jamadil Awal 1445H]

Permohonan Semakan No: 2308-A0010-003-0084

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguan Pemohon : *Norfaizah binti Ramli dari Zaidi Zain & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Pemohon dalam permohonan semakan memohon agar perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Permohonan No: 10200-040-0365-2017 bertarikh 19/4/2018 dibatalkan. Perintah tersebut adalah berkenaan dengan pembahagian harta pusaka si mati iaitu Allahyarham Mohd Ramli bin Mohd Yusuf yang telah meninggal dunia pada 26/8/2007 dengan Perakuan Kematian D182548 (*selepas ini dikenali sebagai si mati 1*), Yusof bin Ujang yang telah meninggal dunia pada 12/3/2010 dengan Perakuan Kematian D543642 (*selepas ini dikenali sebagai si mati 2*) dan Halijah binti Md Yusop yang telah meninggal dunia pada 14/5/2017 dengan Perakuan Kematian J166935 (*selepas ini dikenali sebagai si mati 3*) .
2. Melalui Permohonan dan Afidavit bertarikh 21/8/2023, permohonan semakan ini dibuat kerana berlakunya kesilapan di dalam perintah faraid yang dikeluarkan pada 19/4/2018 iaitu:

- i. YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dalam penentuan hubungan ahli waris bernama Napsiah binti Yusuf (No K/P: 481127-10-5230) dan Fauziah binti Mohd Yusuf (No. K/P: 640221-10-5486) yang mana kedua waris ini bukanlah anak kepada si mati 2 dan si mati 3 sebagaimana yang tercatat di No 14 dan 15 senarai waris dalam perintah tersebut tetapi kedua waris tersebut adalah merupakan anak perempuan kepada si mati 2 sahaja.
- ii. YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dalam perkiraan faraid yang hanya diakhiri sehingga kematian si mati 2 sahaja sedangkan kematian yang berlaku sehingga 3 peringkat kematian.

Ulasan Mahkamah Rayuan

1. Suka kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.
2. Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan

seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

3. Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, JH Jld 42 (1).
4. Dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* JH Jld 42 (1) Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan dalam menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya.

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

5. Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang

dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

6. Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No: 10400-026-0174-2018 berdasarkan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2002 yang menyatakan –

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau

prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

7. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.
8. Kami dapati bahawa kes tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor, di mana YA Hakim Bicara telah memutuskan perintah yang telah diekshibitkan sebagai MHR-3. Isu yang menjadi pertikaian adalah:
 - i. YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dalam penentuan hubungan ahli waris bernama Napsiah binti Yusuf (No K/P: 481127-10-5230) dan Fauziah binti Mohd Yusuf (No. K/P: 640221-10-5486) yang mana kedua waris ini bukanlah anak kepada si mati 2 dan si mati 3 sebagaimana yang tercatat di No 14 dan 15 senarai waris dalam perintah tersebut tetapi kedua waris tersebut adalah merupakan anak perempuan kepada si mati 2 sahaja.
 - ii. YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dalam perkiraan faraid yang hanya diakhiri sehingga kematian si mati 2 sahaja sedangkan kematian yang berlaku sehingga 3 peringkat kematian.
9. Secara umumnya adalah menjadi tugas di Mahkamah Syariah ini apabila terdapatnya permohonan bagi mendapatkan perintah faraid,

Mahkamah Syariah, hendaklah memastikan semua ahli waris-warisan yang berhak menerima harta pusaka si mati. Ini adalah bertepatan dengan firman Allah S.W.T Surah An-Nisa' ayat 7 –

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ

Bermaksud:

“Orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang perempuan ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)”

10. Begitu juga pembahagian kepada waris-warisan telahpun ditetapkan oleh Hukum Syarak sebagaimana yang telah digariskan oleh Firman Allah Surah An- Nisa' ayat 11-12 -

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ ۚ ﴾

إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 تُوَصَّوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
 فَلِكُلٍّ وَحِدٌ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Bermaksud:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian pusaka untuk) anak- anak kamu, iaitu bahagian anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa simati, tiap-tiap seorang dari keduanya seperenam dari harta yang harta yang ditinggalkan jika simati ada anak.

Tetapi jika simati tiada anak, sedang yang mewarisinya hanyalah ibu bapanya, maka bahagian ibunya sepertiga. Kalau pula simati itu mempunyai beberapa saudara, maka bahagian ibunya ialah seperenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh simati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya lebih dekat manfaaatnya kepada kamu. Ini adalah ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”

11. Bagi permohonan pembahagian harta pusaka, kami merujuk kepada bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diperuntukkan oleh undang-undang di bawah subseksyen 61(3)(b)(ix) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menyebutkan

“(ix) penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam atau bahagian-bahagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak;”

12. Peruntukan tersebut memberikan panduan kepada YA Hakim Bicara bahawa dalam permohonan pembahagian harta pusaka, perkara pertama yang perlu diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah ialah menentukan sama ada seseorang itu berhak menerima harta pusaka atau menentukan seseorang itu sebagai ahli waris yang sah. Apabila seseorang itu telah diputuskan sebagai berhak menerima harta pusaka, YA Hakim Bicara seterusnya bertanggungjawab menentukan bahagian yang berhak diperolehi oleh ahli waris tersebut.
13. Melalui penelitian yang dibuat terhadap kes tersebut, Kami dapati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat siasatan yang sempurna bagi mengenalpasti ahli waris yang berhak terhadap harta pusaka si mati Allahyarham Mohd Ramli bin Mohd Yusuf, Yusof bin Ujang dan Halijah binti Md Yusop. Kami berpuashati dengan dapatan YA Hakim Bicara terhadap ahli waris yang berhak bagi harta pusaka ketiga-tiga si mati.
14. Walau bagaimanapun, melalui penelitian terhadap hubungan waris dan pengiraan bahagian faraid ahli waris tersebut, Kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* terhadap hubungan waris di

No. 14 dan 15 jadual pembahagian sebagaimana dalam perintah yang mana waris yang bernama Napsiah binti Yusuf (No K/P: 481127-10-5230) dan Fauziah binti Mohd Yusuf (No. K/P: 640221-10-5486) adalah anak perempuan kepada si mati ke 2, Yusof bin Ujang.

15. Begitu juga, kekhilafan ditemui dalam pengiraan bahagian ahli waris yang berhak berdasarkan keputusan yang telah diberikan pada 19/4/2018. Kami dapati terdapat jadual pengiraan yang telah disediakan oleh YA Hakim Bicara di dalam fai kes tersebut sebagaimana yang diekshibitkan oleh Pemohon di dalam MHR-5 dan Kami berpuashati bahawa jadual pengiraan tersebut adalah pengiraan yang tepat dan betul. Oleh yang demikian, adalah wajar untuk kami campur tangan terhadap Perintah yang dikeluarkan bertarikh 19/4/2018.

KEPUTUSAN

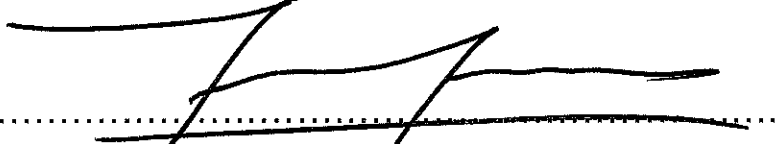
SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit permohonan Pemohon dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan semakan Pemohon adalah **DILULUSKAN**;
2. Perintah Permohonan No: 10200-040-0365-2017 bertarikh 19/4/2018 **DIBATALKAN**.
3. Pengiraan bahagian yang layak diterima oleh ahli waris ketiga-tiga si mati sepertimana berikut –

Bil.	Nama Ahli Waris	Hubungan	Bahagian
1.	MOHD HUZAIRIE BIN MOHD RAMLI NO. K/P: 840603-14-5009	ANAK LELAKI SI MATI 1	1088/6912
2.	MUHAMAD FARIZ BIN MOHD RAMLI NO. K/P: 911230-14-6169	ANAK LELAKI SI MATI 1	1088/6912
3	MUHAMAD HAFIZ BIN MOHD RAMLI NO. K/P: 940330-14-5537	ANAK LELAKI SI MATI 1	1088/6912
4	MUHAMMAD AKIF BIN MOHD RAMLI NO. K/P: 051026-14-0467	ANAK LELAKI SI MATI 1	1088/6912
5	NUR ATASHA BINTI MOHD RAMLI NO. K/P: 031030-14-0998	ANAK PEREMPUAN SI MATI 1	544/6912
6	MARHAINI BINTI ZULKUPLI NO. K/P: 690819-08-5518	ISTERI SI MATI 1	432/6912
7	ASMA BINTI MOHD ZAIN NO. K/P: 640716-03-5942	ISTERI SI MATI 1	432/6912
8	MUSTAFF BIN MOHD YUSUFF NO. K/P: 550511-04-5099	ANAK LELAKI SI MATI 2 DAN SI MATI 3	130/6912
9	KAMARUDIN BIN MOHD YUSOF NO. K/P: 591105-01-6015	ANAK LELAKI SI MATI 2 DAN SI MATI 3	130/6912
10	ABDUL HAMID BIN MOHD YUSUF NO. K/P: 610101-04-5135	ANAK LELAKI SI MATI 2 DAN SI MATI 3	130/6912

11	MOHAMAD YASIM BIN MOHAMAD YUSOFF NO. K/P: 631024-04-5651	ANAK LELAKI SI MATI 2 DAN SI MATI 3	130/6912
12	ABD AZIZ BIN MOHD YUSOFF NO. K/P: 650724-01-6329	ANAK LELAKI SI MATI 2 DAN SI MATI 3	130/6912
13	MOHD NOOR BIN M YUSOFF NO. K/P: 620310-01-5951	ANAK LELAKI SI MATI 2 DAN SI MATI 3	130/6912
14	NAPSIAH BINTI YUSUF NO. K/P: 481127-10-5230	ANAK PEREMPUAN SI MATI 2	56/6912
15	FAUZIAH BINTI MOHD YUSUF NO. K/P: 640221-10-5486	ANAK PEREMPUAN SI MATI 2	56/6912
16	NORREDAH BINTI M YUSOFF NO. K/P: 560529-01-6068	ANAK PEREMPUAN SI MATI 2 DAN SI MATI 3	65/6912
17	HAMIDAH BINTI MOHD YUSOF NO. K/P: 570530-01-6400	ANAK PEREMPUAN SI MATI 2 DAN SI MATI 3	65/6912
18	SAPIAH BINTI MOHD YUSOP NO. K/P: 580720-04-5172	ANAK PEREMPUAN SI MATI 2 DAN SI MATI 3	65/6912
19	KAMARIAH BINTI YUSOFF NO. K/P: 591105-01-5354	ANAK PEREMPUAN SI MATI 2 DAN SI MATI 3	65/6912

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

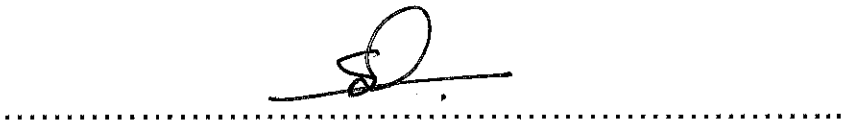


1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi,

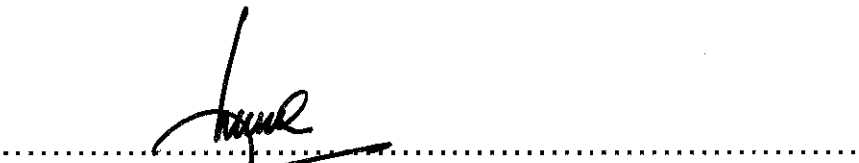
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor